جمهورية كينيا وزارة التعليم العالي

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

قاريسا – كينيا

بحث تخرج مقدم لنيل درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله

عنوان الموضوع:

أحكام زكاة الفطر في الفقه الإسلامي

إعداد الطالب: أحمد عبده عبد الله.

المشرف الشيخ حسن إسحاق عبد الله.

الرقم الجامعي:461/37.

العام الجامعي : 1441/1440هـ 2020/2019م


بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى الوالدين الحبيبين اللذان سبب في وجودي واللذان ربياني فأحسنا تربيتي وأدباني فأحسنا تأديبي.

إلى إخواتي وأخواتي إلى كل أصدقائي وزملائي.

وإلى أساتذتي الذين علموني في جميع مراحل دراستي.

وإلى جميع طلاب العلم الشرعي.

إلى كل من ذكرت أهدى هذا البحث المتواضع.

كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضاه له الحمد بجميع المحامد كلها، لا أحصي ثناءً عليه كما أثنا على نفسه ، وله الحمد أولاً وآخر وظاهراً وباطناً، وله الحمد والشكر على جزيل عطائه وامتنانه وله الحمد والشكر على ما منّ به عليّ من إتمام هذا البحث وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ ﴾ .

ثم أتقدم بالشكر لمن قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، بقوله تعالى((: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾ .

وأشكرهما على ما أوْلياني به من حسن الرعاية والعناية والاهتمام والتربية والتعليم فجزاهما الله خيراً وغفر الله لهما، ارحمهما كما ربياني صغيراً كما أتوجه بالشكر إلى أستاذي الفاضل ومشرفي(د. شيخ حسن إسحاق)، الذي لم يألُ جهداً في تعليمي وتوجيهاتي ومتابعته الدائمة، وما هو هذا البحث إلا ثمرة من ثمارات توجيهاته وإرشاده وتقويمه وتسديده حتى صار هذا البحث بهذه الصورة فجزاه الله خيراً ورفع درجته في العليين، وبارك الله في عمره وعلمه إنه ولي ذا لك والقادر على كل شيئ

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لجامعة مستقبل متمثلة في الدراسات الإسلامية في قسم الفقه وأصوله على ما قامت من جهود مشكورة في نشر العلم وتيسير سبله فجز الله القائمين عليها خير اً.

فأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا الجهود العلمية خير الجزاء إنه على كل شيئ قدير وبالإجابة جدير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

الفصل الأول

خطة البحث

المقدمة

الحمد لله الذي شرع للمسلمين بإخراج زكاة الفطر في ختام شهر رمضان المبارك ، جبراً للصيام وتكفيرا للسيئات وطعمة للمساكين ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ﷺ. أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ،وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،([1])أعاذنا الله منها جمعيا ،آمين.([2])

---

[1] أنظر مسند أحمد ط الرسالة (23/ 235) قال شعيب الارنؤوط وأخرجه النسائي في الصلاة من "المجتبى" 3/188-189، وفي العلم من "الكبرى" (5892) ، وابن خزيمة (1785) ، وأبو نعيم في "الحلية" 3/189 من طريق عتبة بن عبد الله اليحمدي، والآجري في "الشريعة" ص 45، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 82 من طريق حبان بن موسى، كلاهما عن عبد الله ابن المبارك، عن سفيان، به. وزادوا جميعاً فيه: "وكل ضلالة في النار". وعتبة ابن عبد الله وحبان بن موسى ثقتان.

قلنا: وهذا الحرف "كل ضلالة في النار" لم يُرْوَ في هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، وأما من غير حديث جابر فقد روي عن ابن مسعود موقوفاً عند اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (85) ، والبيهقي ص 189، وإسناد البيهقي ضعيف، أما إسناد اللالكائي ففيه أيوب بن الوليد، وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 10/7، ولم يأثر الخطيب فيه جرحاً ولا تعديلاً، وانظر (14334) .

[2] سور ة الحشر آية 7)

إن جملة ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به هو إخراج زكاة الفطر في ختام شهر رمضان المبارك تطهيرا للصائم مما حصل منه في صيامه من النقص والخلل واللغو والرفث والزلات ونحو ذالك، وتكفيرا للسيئات ،وطعمة لمساكين المسلمين ،وهذه الفريضة وإن كانت موسمية إلا أن من المسلمين من يجهل عن فقهها وأحكامها ولايحسن التصرف فيها ومنهم من يستخفّ في أدائها ومن يؤديها على خلاف السنة إستنادا لقول مرجوح لا يعضده دليل صحيح ،ولذا ينبغي للمسلم أن يعرف أحكامها، وحكمتها، ومن تجب عليه، وجنسها ومقدارها ،ووقت وجوبها ،وإخراجها ،ومستحقيها، ونحو ذالك حتى يكون عالما على كيفية أدائها على الوجه المطلوب الموافق للشريعة الإسلامية راجيا من الله تعالى أن يتقبلها مني ومنكم صالح الأعمال.

أولا : مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة هذا البحث فيما يلي:

أ- بيان وتوضيح للمسلمين بأنّ صدقة الفطر فرض على كل مسلمٍ ومسلمة، صغير كان أو كبيراً، غنياً كان أو فقيراً.

ب- ترغيب المسلمين عن أداء زكاة الفطر في كلّ عام بعد الفراغ من فريضة الصيام

ت- نظراً لإخراج كثير من الناس زكاة الفطر نقداً من دون حاجة ماسة أو ضرورة شرعية ملحة كانت الحاجة لبيان حكم إخراج زكاة الفطر (قيمة) نقداً.

ثانيا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

أما أهمية هذا الموضوع والأسباب الباعثة على اختياره له فيما مايلي:

1. لما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة ومنزلة سامية ومكانة رفيعة، لكونه يتعلق بالزكاة البدنية التي يطالب من المسلمين جميعاً .
2. التعرف على زكاة الفطر وأحكامها ، وأهميتها لكونها متعلقةٍ بشخصية المسلم، ومطالب لكل فرد من أفراد المسلمين جميعاً.
3. لأنها الفريضة التي أمرنا رسول الله ﷺ بإخراجها تطهيراً للصائم مماحصل منه في صيامه من النقص والخلل واللغو والرفث والزّلات ونحو ذالك، وتكفيراً للسيآت وطعمةً للمساكين وعوناً ومواساة للمحتاجين.
4. لما له من أهمية عظيمة والفائدة الكثيرة على بحثه لتعلقه بفريضة زكاة الفطر واتصاله بكثير من المعاملات المعاصرة.
5. التعرف على طريقة كتابة البحوث العلمية وكيفيتها وفق القواعد المعتمدة عليها عند أهل الإختصاص.

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعينني على إتمامه وأن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم إنه وليّ ذالك والقادر على كل شيئ.

ثالثا : أهداف البحث:

يهدف هذا البحث ما يلي:

1. يهدف هذ البحث إلى الكشف عن أحكام زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي.
2. إنه يهدف إلى بيان أحكام زكاة الفطر عند فقهاء المذاهب وتوضيح الجمع عليه من المختلف فيه.
3. إنه يهدف إلى بيان الموقف الصحيح بالمسلم تجاه الاختلافات الفقهية في أحكام زكاة الفطر.
4. إنه يهدف إلى بيان معرفة زكاة الفطر ومكانتها في الفقه الإسلامي.
5. إنه يسهل هذا البحث للمسلمين في أداء زكاة الفطر طبقا لأحكام الفقه الإسلامي ومعرفة الأخطاء التي قدتقع من بعضهم دون شعور منهم.

رابعا : أسئلة البحث:

ماهي زكاة الفطر لغة واصطلاحاً؟

وما الحكمة من مشروعيتها؟

وعلى من تجب زكاة الفطر؟

وماهو الجنس المخرج في زكاة الفطر ومقداره؟

وما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

وما وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها؟

ومن هم المستحقون لزكاة الفطر؟

الفصل الثاني

الدراسات السابقة:

وبعد الرجوع إلى الجهود العلمية المبذولة في هذا الموضوع لم أجد على دراسة علمية تناولت على موضوع هذا البحث لكن هناك دراسات ذات علاقة بهذا الموضوع فمن هذه الدراسات مايلي:

- نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة ،تأليف الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي ،أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوره في الفقه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي.
- المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ـ كيل ـ وزن ــ مقايس منذ عهد النبي ﷺ وتقويمها بالمعاصر ، تأليف الدكتور محمد نجم الدين الكردي ،استفاض المؤلف في الكلام عن هذه المقادير عند الفقهاء وقدرها الوحدات المعاصر، وما يكون لها من خلافٍ تبعاً للخلاف في تلك المقادير.
- أحكام زكاة الفطر في أندنيسيا، دراسة مقارنة ــ رسالة مقدة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، التخصص في الفقه وأصوله،تأليف عمران رشادي.

هذه هي البحوث التي سبقت كتابة هذا البحث ، وأما الذي نرجوا أن تكون ثمرة هذ البحث المتواضع هي معالجة قضايا أداء زكاة الفطر وأحكامها.

منهج البحث :

أسأل الله مستعينا بالله في إعداد هذا البحث الوصفي واتبع على الخطوات التالية

1. يعتمد الباحث إلى إستقراء أقوال العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين حول أحكام زكاة الفطر .
2. جمعت المادة العلمية من كتب أهل العلم بصفة عامّة وكتب الفقه بصفة خاصّة.
3. كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني .
4. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر إسم السورة ورقم الآية.
5. خرجت الأحاديث الواردة في هذا البحث فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليهما أو لأحدهما، وإن كان الحديث في غير الصحيحين فإني أقوم بعزوه إلى كتب الحديث المعتمدة مع بيان درجة الحديث بذكر أقوال العلماء فيه من صحة أوضعفٍ.
6. أما ما يتعلق بعزو الأحاديث فأكتفي بذكر أرقامها فقط دون الإشارة إلى صفحاتها.
7. وثقت المعلومات والمنقولات وأقوال أهل العلم الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة

هيكل البحث

يتكون البحث من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة .

الفصل الأول وفيه : أساسيات البحث .

1- مشكلة البحث

2- أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع

3- أهداف البحث

4- أسئلة البحث

الفصل الثاني : وتناول الباحث فيه الدراسات السابقة .

الفصل الثالث : أحكام زكاة الفطر وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول : مفهوم زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول : تعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : حكم زكاة الفطر .

المطلب الثالث : حكمة مشروعية زكاة الفطر .

المبحث الثاني : المقدار والجنس المخرج في زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : على من تجب زكاة الفطر ؟ .

المطلب الثاني : الجنس المخرج .

المطلب الثالث : المقدار المخرج .

المبحث الثالث : حكم إخراج القيمة ووقت وجوبها وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : حكم دفع زكاة الفطر بالقيمة .

المطلب الثاني : وقت وجوبها ووقت إخراجها .

المطلب الثالث : المستحقون لزكاة الفطر .

الخاتمة: وتشتمل على مايلي :-

1- النتائج

2- التوصيات

3- المصادر والمرجع

4- الفهارس

الفصل الثالث: أحكام زكاة الفطر وفيه مباحث

المبحث الأول: مفهوم زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : تعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحا .

أولا: تعريف زكاة الفطر لغة(أولا الزكاة لغة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح

وصفوة الشيئ ([1])قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤﴾ ([2])أي قدفاز وربح من طهر نفسه

ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق([3])

ولذالك سميت زكاة لأنها تطهر صاحبها من الآثام([4])قال تعالى:قَالَ تَعَالَىٰ:﴿خُذۡ مِنۡ

أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾.([5]) أي تطهر من الذنوب والأخلاق الرذيلة

.....وتزيد في أخلاقهم الحسنة ،وأعمالهم الصالحة ،وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي

أموالهم.([6])

---

[1] أنظر المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات حامد عبد القادر ،محمد النجار 1م396.

[2] سورة الأعلى آية 14.

[3] انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي 920.

[4] أنظر المبسوط للسرخسي 266/2.

[5] سورة آية 103.

[6] أنظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير اكلام لمنان السعدي 350/1.

ثانيا: الفطر لغة هو اسم مصدر مأخوذ من أفطر الصائم إذا قطع صيامه بتناول مفطراته، وفلان دخل في وقت الفطر وفلان تناول وجبة الصباح([1])

وإضافة الزكاة الى الفطر هو من باب إضافة الشيئ الى سببه لانها تجب به وهو يراد بها الصدقة عن البدن والنفس.([2])

ثالثا: زكاة الفطر شرعا :لقد عرف العلماء زكاة الفطر من حيث الشرع بتعريفات متنوعة ، لكن مضمونها واحد وان اختلفت ألفاظها، ولعلي أختار منها ما أرى أنه المناسب وهو إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة الفطر في مصارف معينة([3])

أن يعرف أيضاً: مقدار معين من الطعام يخرجه المسلم عن نفسه ومن يعوله بعد انقضاء شهر رمضان المبارك([4])

---

[1] أنظر معجم الوسيط إبراهيم مصطفى أحمد زياد حامد عبد القادر محمد النجار 694/2.

[2] أنظر المبدع شرح المقنع إبراهيم بنمفلح 349/2.

[3] أنظر معجم لغة الفقهاء 208.

[4] هذ التعريف متلخص من التعريفات السابقة.

المطلب الثاني:الحكمة في مشروعية زكاة الفطر.

حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث ([1]) . روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.([2]

المطلب الثالث: حكم زكاة الفطر .

الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله ([3])، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"([4]) وإنها فريضة([5]) لقوله صلى

---

[1] المغني 3 / 56.

[2] حديث ابن عباس: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم ". أخرجه أبو داود (2 / 262 – 263 – تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في المجموع (6 / 162 – ط المنيرية) .

[3] الكافي في فقه أهل المدينة، 324/1، وموسوعة الإجماع الفقهي، 519/1، وسنن أبي داود، 262/2.

[4] أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، 138/2.

[5] المغني، 55/3، والمبسوط، 101/3.

الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب4،وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد .بن حنبل، وإسحاق بن راهويه لم ينسخها شيء. قال إسحاق: هو الإجماع([1])

وقد رأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة([2]) والأصل في وجوبها قبل الإجماع، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم([3])والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم، ووجوبها مجمع عليه ولا التفات لمن غلط فقال بعدمه.([4])

وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم ،قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وان اختلفوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركها .([5])

---

[1] الاستذكار، 9/ 348-349. فقد نُقل عن ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، كما ورد في فتح الباري 367/3، والمغني 53/3، ومعالم السنن، 262/2.

[2] البخاري، 138/2، والمغني، 55/3.

[3] مغني المحتاج، 401/1.

[4] الاستذكار، 350/9+ وفتح الجواد، 277/1، وكفاية الآخيار، 191/1.

[5] أنظر السنن الكبرى للبيهقي 159/4.قين

يشير الإمام البيهقي رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الحنفية من أن زكاة الفطر واجبة وليست بفرض بناء على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب ،ولذا قال السرخسي رحمه الله تعالى وعندنا هي واجبة لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين وهو خبر الواحد ،وما يكون بهذه الصفة يكون واجباً في حق العمل ولا يكون فرضا حتى لا يكفر جاحده ،إنما الفرض ماثبت بدليل موجب للعلم.([1])

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض([2])

المبحث الثاني : المقدار والجنس المخرج في زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول : على من تجب زكاة الفطر ؟ .

زكاة الفطر تجب على كل مسلم يملك قوتاً فاضلاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته عليه في يوم العيد وليلته ،ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً سواء صام أم لم يصم كالمسافر أو المريض ونحوهما، سواء كان حراً او عبدا وهذا قول جمهور اهل العلم، وذا لك لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺزكاة الفطر صاعاً من تمر ،أو صاعاً من شعير ،على العبد والحرّ، والذكر والأنثى ،والصغير والكبير على المسلمين.([3])

---

[1] انظر المبسوط للسرخسي 940/3

[2] أنظر الإجماع لابن المنذر ص47.

[3] صحيح البخاري (ح1503، وصحيح مسلم(ح984).

وأما الحنفية فإنهم يرون أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من ملك نصاباً وهو ما يبلغ مئتي دهم أو ما يساوي من الدراهم التي تغلب النقرة([1]) فيها على الغشّ فضلاً عن حاجته ([2])

واستدلوا بذالك الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى([3])

وقالوا لأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه ،وهذا لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يؤخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بلا يفيد، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على ما كان في الابتداء ،ثم نسخ بقولهﷺإنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أو هو محمول على الندب.([4])

المطلب الثاني: الجنس المخرج في زكاة الفطر.

يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما يعد قوتاً لأهل بلده من الأرز أو الدقيق أو التمر أو المكرونة أو غير ذا لك مما يعد قوتا في بلده، ولا يقتصر على ما ورد في الحديث، وهذا اصح أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية([5])

---

[1] والنقير: النقرة الصغيرة في ظهر النواة. والنقير أيض: جذع منقور ينتبذ فيه.أنظر لسان العرب(175/2)وتصحيح الفصيح وشرحه(527).

[2] أنظر المبسوط للسرخسي (905/3)

[3] أنظر مسند الإمام أحمد (ح7155،وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم.

[4] أنظر المبسوط السرخسي (94/3 ــ 95).

[5] أنظر المجموع شرح المهذب النووي(144/6،129.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ... (ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية أحمد وقول أكثر العلماء([1])

والنبيﷺفرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، أ

و صاعاً من زبيب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :كنا نعطيها في زكان النبي ﷺصاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير او صاعا من زبيبٍ([2])

لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولوكان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يحرجوا مما لا يقتاتونه.([3])

ولذا قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر.([4])

المطلب الثالث: مقدار المخرج في زكاة الفطر.

اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيهما: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه ([5]).

---

[1] أنظر الإختيارات الفقهية لابن تيمية(455).

[2] أنظر صحيح البخاري(ح1437)

[3] أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (69/25).

[4] أنظر صحيح البخاري(ح1439).

[5] بداية المجتهد 1 / 64، كشاف القناع 1 / 471 وما بعدها.

واستدل الجمهور على وجوب صاع من بر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺصاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ([1]) .

وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من القمح نصف صاع، وكذا دقيق القمح وسويقه، أما الزبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب نصف صاع كالبر، لأن الزبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصاحبان – أبو يوسف ومحمد – إلى أنه يجب صاع من زبيب، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه –: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺزكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من أقط ([2]) ، أو صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج، حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال:

---

[1] حديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 372 – ط السلفية) ومسلم (2 / 678 – ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

[2] الأقط قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل – أي يجف – وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، ككتف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها، مثل: تخفيف كبد، انظر المصباح المنير ومختار الصحاح (مادة: أقط) وفي القاموس أكثر من ذلك.

إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني القمح تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، كما كنت أخرجه ([1])

دل الحديث على أن الذي كان يخرج على عهد رسول الله ﷺصاع من الزبيب.

استدل الحنفية على وجوب نصف صاع من بر بما روي أن النبي ﷺخطب قبل الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعا من بر بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو شعير، عن كل حر، وعبد صغير أو كبير ([2])

المبحث الثالث : حكم إخراج القيمة ووقت وجوبها وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : حكم دفع زكاة الفطر بالقيمة .

اختلف الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة الفطر بدلاً من العين المنصوصة على ثلاثة أقوال

القول الأول: جواز إخراج قيمة العين المنصوصة بدلاً عنها مطلقاً وهذا قول الحنفية([3])

وهو رواية عند الحنابلة ([4])

---

[1] حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه ف / 11.

[2] والحديث أخرجه البخاري في تاريخه(36/5)وأبو داود(1621)وأحمد في مسنده(67/39) وغيرهم عن طريق ابن جريج عن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة عن رسول الله، والحديث ضعيف لضعف ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلّس ولم يصرّح بسماعه من الزهري، ولكن قد صحّ عن أبي هريرة موقوفاً خرّجه المصنف(5785).

[3] المبسوط(156/2 ـ 157) بدائع الصنائع(230/2 ـ 204).

[4] المغني (296/4)الشرح الكبير (448/6).الفروع(563/2).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:

الدليل الأول: قول الله تعالى:(﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾([1])

وجه الاستدلال:أن الآية نصّت على الأخذ من المال وهو يصدق على العين وعلى قيمتها([2])

الدليل الثاني: ماورد أن رسول الله ﷺرأى في إبل الصدقة ناقة كوماء([3])فغضب على المصدق وقال:(ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس فقال الساعي أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت رسول الله ﷺ.([4])

ووجه الاستدلال أن النبي ﷺأقر عامل الصدقة على أخذ البعير السمين مكان بعيرين، ولا يكون ذا لك الا باعتبار القيمة وإعمالها([5])

---

[1] التوبة 103.

[2] المبسوط 156/2.

[3] الناقة الكوماء الضخمة السنام عاليته غريب الحديث للخطابي(444/2).النهاية في غريب الحديث(201/2).

[4] رواه ابوداو(1579).في كتاب الزكاة من حديث سويد بن غفلة والنسائي(3029/5)كتاب الزكاة وصححه الألباني في صحيح النسائي.

[5] المبسوط(157/2)

الدليل الثالث: حديث معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن :أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير أصحاب النبي ﷺ بالمدينة([1])

ووجه الاستدلال: أن أخذ الثياب مكان الحبوب دليل على جواز الإخراج من القيمة بدلاً من العين الواجبة وهذا دالّ على صحة إخراج القيمة في الزكاة([2])

الدليل الرابع: حديث أنس رضي الله عنه أن أبابكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسولهﷺبها من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرن درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً ،ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ،ومن بلغت صدقته بنت

---

[1] علق البخاري بصيغة الجزم (1448)كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة ووصله دار قطني (100/2)كتاب الزكاة .قال في تغليق التعليق (13/3)وهو الى طاووس صحيح ولكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع أنظر (التلخيص الحبير 114/3).

[2] أنظر المغني (296/4).

لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين([1])

ووجه الاستدلال أن قبول الأعلى أو الأقل سنّاً وتعويض النقص بدراهم دليل على جواز الاعتياض عن العين الواجبة بقيمتها.

الدليل الخامس: أن المقصود من الزكاة هو إغناء المستحق وهذا المعنى يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين المنصوصة بل ربما كانت القيمة أنفع وأجدى أحياناً([2])

القول الثاني: أنه لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الفطر بل يجب اخراج الأعيان المنصوصة وهذا قول المالكية([3])والشافعية([4]) والحنابلة ([5]).

واستدل أصحاب هذ القول بأدلة

---

[1] رواه البخاري (1453).كتاب الزكاة.

[2] أنظر المبسوط (157/2)والمغني (296/4).

[3] أنظر المعونة(228/1)الإشراف (169/1).الكافي لابن عبد البر (88)

[4] حلية العلماء (36/3) المجموع (401/5)وهذا إذا لم تكن ضرورة فإن كانت ضرورة جاز عندهم إخراج القيمة (أنظر نهاية المحتاج 52/3).مغني المحتاج (72/2)

[5] المغني (296/4)، والشرح الكبير (448/6)

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺفرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو انثى من المسلمين ([1])

ووجه الاستدلال : أن النبي ﷺذكر أصنافا متعدداتٍ ولم يذكر القيمة مع ادعاء الحاجة اليها فدل على أن الواجب في الزكاة كلها ما ورد النص عليه دون غيره([2])

الدليل الثاني: حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ وفيها فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر([3])

ويدل هذا الحديث على المنع من إخراج القيمة من عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه عين بنت المخاض فلم يجز غيرها عنها .

الوجه الثاني: أنه عين ما يخرج عنها عند عدمها ولو كان إخراج القيمة جائزاً لم يكن للتعيين معنى.

الوجه الثالث: أن الشرط المذكور يقتضي ألا يخرج ابن لبون مع وجود بنت مخاض.

---

[1] رواه البخاري (1503) كتاب الزكاة باب فرض الصدقة. ومسلم (984) كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.

[2] المجموع (404)، المغني(296/4)

[3] رواه ابوداد (1567)كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة والنسائي (19/5)كتاب الزكاة باب زكاة الابل .

الوجه الرابع: أن الحديث صريحٌ في إجزاء ابن اللبون الذكر عند عدم بنت المخاض ولوكانت قيمته أقلّ من قيمتها مما يدل على إهدار القيمة واعتماد العين.([1])

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بعثه الى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشات من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.([2])

والاستدلال من هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:. أن التعيين ما يؤخذ من كل جنسٍ دليل على المنع من التخيير بينه وبين غيره .

الوجه الثاني: أن سياقة الجميع على أخذ الجنس من الجنس تنبيه على كون المنصوص مستحقاً لا يقوم غيره مقامه.([3])

الدليل الرابع:أن الزكاة وجبت بدفع حاجة الفقير وشكراً لنعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه.([4])

---

[1] المعونة (228/1).المجموع (404/5)المغني (297/4)

[2] رواه أبو داود (1599) كتاب الزكاة وابن ماجه(1514)والبيهقي في الكبرى(7163)قال الحافظ في التلخيص(170/2)صححه الحاكم على شرطهما ان صح سماع عطاء عن معاذ، وقال المناوي في شرح الجامع الصغير اسناده صحيح ولكنه منقطع.

[3] الإشراف (170/1)

[4] المغني (297/4).

القول الثالث:التفصيل، فيمنع إخراج القيمة لغير حاجة ولامصلحة راجحة ويجوز للمصلحة والحاجة والعدل .

وهذا القول رواية عند الحنابلة([1])وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ([2])

واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة أدلة الفرقين .

فاستدلوا على المنع من اخراج القيمة من غير حاجة بالأدلة التي استدل بها المانعون مطلقاً، ووجه الدلالة منها أن النص على مقادير الزكاة دليل على أنها مقصودة شرعاً، حيث لم يرد ذكر للقيمة حتى عند تعذر المفروض مما يدل على أن الأصل هو اخراج المنصوص بعينه لا بقيمته.

واستدلوا على جواز اخراج القيمة اذا كان ذالك لمصلحة ،بالأدلة التي استدل بها المجيزون مطلقاً ،وحملوها على الحالة يكون اخراج القيمة هو المصلحة أو العدل أو الأنفع لكلا الطرفين كما في حديث معاذ كما لو طلب المستحق إعطائه القيمة بدلاً من العين لكونها أنفع له، وكما لو باع ثمر البستان أو زرعه بدراهم قبل الجذاذ والحصاد فإنه يخرج الواجب العشر أو نصفه من القيمة ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو زرعاً ليعطيه المستحق إذا كان يساوى المستحق بنفسه([3])

---

[1] أنظر الشرح الكبير(4448/6) الإنصاف(448/6)

[2] الفتاوى الكبرى (241/2) ومجموع الفتاوى(56/25) الإختيا رات الفقهية(153)

[3] أنظر الفتاوى الكبرى (241/2). ومجموع الفتاوى(56/25 ـ 82).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثالث وذا لك لأن فيه جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لها كلها على وجهٍ لا يحمل التعارض ولا إهمال شيئ منها كما أنه المتوافق مع قواعد الزكاة القائمة على المواساة والنفع للمستحق.

المطلب الثاني . وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها.

للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة وما يتبعه، فقال الحنفية:(تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر، والإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر باليوم دون الليل؛ إذ المراد فطر يضاد الصوم، وهو في اليوم دون الليل؛ لأن الصوم فيه حرام. فمن مات قبل ذلك أي طلوع الفجر، لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته.

ويصح تعجليها وتأخيرها، فيجوز أداء صدقة الفطر إذا قدمه بعد دخول رمضان على وقت الوجوب وهو يوم الفطر، أو تأخيره عنه، أما جواز التقديم فلوجود سبب الوجوب، فصار كأداء الزكاة بعد وجوب النصاب، ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة. وأما جواز الأداء بعد يوم الفطر فلأنه قربة مالية معقولة المعنى، فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة. والخلاصة: أنه يجوز تقديمها قبل يوم الفطر ولو قبل دخول رمضان، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها، وكونها قبل دخول رمضان هو ظاهر الرواية، لكن المفتي به اشتراط دخول رمضان، فلا يجوز تقديمها عن رمضان.

وقال الجمهور :(تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، أي أول ليلة العيد؛ لأنها مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان، فكانت واجبة به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان ولا صوم بعده بمغيب الشمس من ليلة الفطر، وانقضاء الصوم بغروب الشمس، وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. فمن مات بعد الغروب تجب عليه، أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه عند الجمهور، لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت ولا غيره، وتبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها.

وفائدة الخلاف تظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان.

فعلى القول الأول تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجوداً وقت وجوبها.

وعلى القول الثاني لا تخرج عنه زكاة الفطر لأنه لم يكن موجوداً وقت وجوبها.

وكذا لك من تزوج امرأة أو ولد له ولد أو ملك عبداً أو أسلم عبده الكافر بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فعلى القول الأول لا تخرج عنه زكاة الفطر لأنه لم يكن موجوداً وقت وجوبها وعلى القول الثاني تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجوداً وقت وجوبها([1])

---

[1] أنظر الشرح الكبير الرافعي 112/6)

وأما وقت زكاة الفطر تجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وذا لك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله ﷺأمر بزكاة الفطر أتؤدي قبل خروج الناس على الصلاة ([1])

ولما أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله ﷺكان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر ([2])

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم او يومين وذا لك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافعٍ قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنيّ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين([3])

وأما من لم يسطع إخراجها قبل صلاة العيد لعذر شرعي فلابأس أن يخرجه بعد الصلاة لأن هذا مدى استطاعته وقد قال الله تعالى:﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾([4])

---

[1] أنظر صحيح البخاري(ص1059)وصحيح مسلم (ح 986)

[2] أنظر سنن الترمذي(ص677)وصححه الألباني.

[3] أنظر صحيح البخاري(ح 1511)

[4] أننظر سورة البقرة(286)

مثال ذا لك كما لوكان الإنسان مسافراً ووكل إلى غيره في إخراج زكاة الفطر عنه لكنه لم يخرجنه حتى فات وقتها فإنه بإخراج زكاة عن نفسه متى علم ذا لك ولو بعد فوات أيام العيد وهو غير آثم قياساً عن الصلاة([1])

لقوله ﷺمن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها([2])

أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد فمن أخرها بلا عذر فهو آثم ولا تقبل منه ([3])

لما أخرجه أبوداود وابن ما جه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله ﷺزكاة الفطر طهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ([4])

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:(يدل على أنها لاتكون بعد الصلاة زكاة فطر بل صدقة من صدقات التطوع ([5])

---

[1] الشر الممتع على زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين(174/6)

[2] أنظر صحيح مسلم (ح315)

[3] أنظر مجموع الفتاوى ورسائل ابن عثيمين (273/18)

[4] سبق تخريجه (ص9)

[5] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (3/ 54)

وذكر الفقهاء أن زكاة الفطر لاتسقط إذا خرج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها فهي دين لهم لا تسقط إلا بأدائها لأنها حق للعبد أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يكون إلا مع الاستغفار والندم لكن الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره أنها تسقط بعد الصلاة حيث قال: وكان من هديه ﷺإخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي السنن عنه أنه قال:من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.([1])

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ([2])

ومقتضي هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةً بل شاة لحم وهذا أيضاً هو الصواب في المسالة وهذا هدي رسول الله ﷺ.([3])

---

[1] . سنن أبي داود ت الأرنؤوط (3/ 54)

إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.

مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (2067): ليس في رواته مجروح.

وأخرجه ابن ماجه (1827) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.

ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (1612).

[2]

[3] أنظر زاد المعاد لابن قيم الجوية(20/2).

المطلب الثالث: المستحقون لزكاة الفطر.

اتفق الفقهاء ([1]) على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى: **{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}** [[2]] ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاة، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين، كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، وعدم سقوطها بهلاك المال، لكن الفتوى على قول أبي يوسف وهو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال، للحديث المتقدم في الزكاة: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».

---

[1] الدر المختار ورد المحتار: 107/ 1 – 108، بداية المجتهد: 273/ 1، القوانين الفقهية: ص 112، الشرح الصغير:677/ 1 ومابعدها، المهذب: 170/ 1، حاشية الباجوري: 291/ 1، المغني: 74/ 3، 78، 79، مغني المحتاج: 405/ 1.

[2] التوبة(90)

وعليه: تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مسلم فقير، غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس، لكن في الوقت الحاضر تعطى الزكوات للهاشمي لانقطاع موردهم من بيت المال.

فإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع ـ بعض الفطرة، أو بعض ما وجب عليه إن وجب أكثر من فطرة، أخرجه وجوباً، محافظة على الفطرة بقدر الإمكان،

ويبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ويقدم ممن يعول عند الجمهور الزوجة لأن نفقتها آكد، والأظهر عند المالكية والحنابلة تقديم الوالد على الولد، ودليل الترتيب قوله عليه السلام: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» ([1])ولأن الفطرة تنبني على النفقة، فكما يبدأ بنفسه في النفقة، فكذلك في الفطرة.

ويقدم عند الشافعية نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الولد الكبير، لخبر مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك».

---

[1] هذا مجموع حديثين: الشق الأول منه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر، والثاني مروي عن حكيم بن حزام عند الطبراني، وعن طارق المحاربي عند النسائي (نيل الأوطار: 321/ 6، 327).

ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، ولا يعطي منها غنياً، ولا ذا قربى تجب عليه نفقته، ولا أحداً ممن منع أخذ زكاة المال. ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية؛ لأنها صدقة، فأشبهت صدقة المال.

وظاهر المذهب الشافعي أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية، وفيه عسر، واختار بعض الشافعية صرفها إلى واحد، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا، كما قال الباجوري، وقال بعضهم: لو كان الشافعي حياً لأفتى به.

وأجاز الفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه، وأباح غير الشافعي دفع آصع متعددة لواحد من الفقراء، ودفع كل شخص فطرته إلى مسكين أو مساكين، أي إن الجمهور أجازوا إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، أي دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد،

لكن لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد.

أما إعطاء الواحد صدقة الجماعة: فإن الشافعي أوجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم، كما ذكر في مصارف الزكاة. والراجح رأي الجمهور؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد، فيجوز أن يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد.

وننقل هنا قولاً نفيساً للشيخ الإسلام يدافع عن رأي الجمهور ويرد على رأي الشافعية فقال:(ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل. وأضعف الأقوال قول من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى اثني عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار وعدوه من البدع المستنكرة والأفعال المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن البر إما نصف صاع وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يعد مقصودا للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما لو فرض عدد مضطرون وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة

والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها.([1])

الخـــــــــــــــاتمة:

وتشتمل الخاتمة مايلي:

1) النتائج.

2) التوصيات.

3) الفهارس.

وتشتمل الفهارس ما يلي:

أ- فهرس الآيات .

ب- فهرس الأحاديث.

ت- فهرس المصادر والمراجع.

ث- فهرس المحتويات.

---

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية(75/25)

أولا: **النتـــــــــــائـــــــج البـــــــــحث فهي مايلي.**

1) أن زكاة الفطر هي مقدار معين من الطعام يخرجه المسلم عن نفسه ومن يعول عند انتهاء شهر رمضان المبارك.

2) أنها طهرة للصائم مما قد حصل منه في صيامه من النقص والخلل واللغو والرفث والزلات ونحو ذا لك حتى تكون مكملة ومتممة له.

3) أنها شكر لله تعالى على ما منّ به على عبده من إتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه وفعل ما تيسر له من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم.

4) أنها إحسان الى الفقراء والمساكين والرفق بهم والكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركو الأغنياء في فرحهم وسرورهم بالعيد ويكون ذا لك عيداً للجميع لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة.

5) أنها واجبة على كل مسلم يملك قوتاً فاضلاً عن نفقته ونفقة من تلزم نفقته عليه في يوم العيد وليلته عند جمهور العلماء.

6) أنها واجبة أيضاً على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيراً سواء صام أو لم يصم كالمسافر أو المريض ونحوهما وسواء كان حراً أو عبداً.

7) إنّ القدر الواجب في إخراج زكاة الفطر هو صاع من الطعام الذي هو غالب قوت أهل بلده كالأرز والدقيق ونحو ذالك.

8) أنه لايصح إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر إلا لعذر شرعي لكونها عبادة والعبادات توقيفية ولأن إخراج القيمة مخالف لما أمر به رسول الله ﷺمن إخراج الطعام ومخالف أيضا لعمل الصحابة رضي الله عنهم.

9) جواز إخراج القيمة في الزكاة عند وجود الحاجة أو المصلحة.

10)عدم نقل الزكاة كلها من البلد مادام فيها مستحق وإنما ينقل جزء منها.

11.أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان عند جمهور العلماء كما أنه يجب أدائها قبل ذهاب الناس إلى صلاة العيد وإنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

12.أنها تصرف للمحتاجين الفقراء والمساكين وأنه لا يجوز صرفها لغيرهم من الأصناف الأخرى.

أما التوصيات فهي يلي:

1. ضرورة الاهتمام والعناية به واعداد بحوث علمية محكمة في مثل هذا الموضوع الذي تمس الحاجة إليه لكونه مطلوبا من كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً.
2. الحرص والاهتمام على معرفة أحكام زكاة الفطر لكونها زكاة عن النفس والبدن وهي متعلقة برقبة المسلم لذا فهي جدير بالعناية والاهتمام بها .
3. الحرص على اتباع هدي النبي ﷺ في إخراج زكاة الفطر وعدم التهاون بها أو الاستخفاف في أدائها والحذر من مخالفة هديه ﷺ لأنها عبادة مأمورة من قبل الشارع فينبغي للمسلم أدائها كما أمر بها .

وفي الختام

فإني أحمد الله الكريم على تيسيره وتوفيقه فقد كانت مسائل البحث كثيرة ، وهذا جهد بسيط حاولت أن بين فيه أحكام زكاة الفطر من عدة جوانب فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله تعالى وحده وما كان فيه من خطا أو زلة فهو من طبيعة البشر، فأسأل الله العفو والغفران وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذ الك والقادر على كل شيئ.

وأخيرا وإني أرجو كل من اطلع عليه وعثر على خطأ أو نقص فيه أن ينبهني عليه فالإنسان محل الزلل والمؤمن مرآة أخيه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الآيات:

الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
قد أفلح من تزكى	الأعلى	14	8
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم	التوبة	103	8
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها	البقرة	286	30
إنما الصدقات للفقراء والمساكين	التوبة	90	33

فهرس الأحاديث.

رقم	طرف الحديث	رقم الصفحة
1	فإن أصدق الحديث كتاب الله	1
2	فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر	9
3	فرض رسول الله ﷺ صاعا من تمر	10
4	إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى	12
5	كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعاً من طعامٍ	13
6	كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعامٍ	13
7	كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير	14
8	أن رسول الله ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء	22

9	ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس	22
10	أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة	23
11	أن أبابكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسولهﷺ بها	23
12	أن رسول الله ﷺفرض زكاة الفطر من رمضان على الناس	24
13	أن رسول الله ﷺفرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا	25
14	أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ وفيها فإذا بلغت خمساً	25
15	أن رسول الله ﷺ بعثه الى اليمن فقال: خذ الحب من الحب	26
16	أن رسول الله ﷺأمر بزكاة الفطر أتؤدي	30
17	أن رسول الله ﷺكان يأمر بإخراج الزكاة	30
18	لقوله ﷺمن نسي صلاة أو نام عنها	31
19	قال فرض رسول الله ﷺزكاة الفطر طهرة للصائم	31
20	من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة	32

21	ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول	34
22	ابدأ بنفسك فتصدق عليها،	34

فهرس المصادر والمراجع

1.صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ.

2.صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

3. : الجامع الكبير - سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة النشر: 1998 م.

4. سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)ا لمحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

5.سنن النسائي المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة: الثانية، 1406 – 1986.

6. سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.

7.السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م

8.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هـ - 2000 م.

9. المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة.

10. معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م.

11. النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

12. مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م.

13. المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)

الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.
14. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
15. رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6.
16. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)
الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
17. : الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م عدد الأجزاء: 2.
18. القوانين الفقهية المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ) عدد الأجزاء: 1.
19. بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة.
20. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
21. المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر،
22. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلميةالطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
23. المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.

24. المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: 10.

25. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ عدد الأجزاء: 12.

26. الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء: 11.

27. الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء: 15.

28. كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:6.

29. الإجماع المؤلف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 319هـ) المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة : الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004م عدد الأجزاء : 1.

30. زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ، 1415هـ /1994م عدد الأجزاء: 5.

31. نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبا بطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م عدد الأجزاء: 8.

32. مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م.

33. : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر : دار الوطن – دار الثريا الطبعة : الأخيرة – 1413 هـ.

فهرس الموضوعات:

العنوان	الصفحة

المحتويات

إهداء.....3

كلمة الشكر.....4

الفصل الأول 5

المقدمة.....5

أولا : مشكلة البحث:.....6

ثانيا : أهمية الموضوع وأسباب إختياره.....7

ثالثا : أهداف البحث: 8

رابعا : أسئلة البحث:..... 9
الفصل الثاني 10
الدراسات السابقة: 10
منهج البحث : 11
هيكل البحث 12
الفصل الثالث: أحكام زكاة الفطر وفيه مباحث..... 15
المبحث الأول: مفهوم زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب 15
المطلب الأول : تعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحا 15
المطلب الثاني:حكمة مشروعية زكاة الفطر. 17
المطلب الثالث: حكم زكاة الفطر 17
المبحث الثاني : المقدار والجنس المخرج في زكاة الفطر وفيه ثلاثة مطالب 19
المطلب الأول : على من تجب زكاة الفطر ؟ 19
المطلب الثاني: الجنس المخرج في زكاة الفطر..... 20
المبحث الثالث : حكم إخراج القيمة ووقت وجوبها وفيه ثلاثة مطالب..... 23
المطلب الأول : حكم دفع زكاة الفطر بالقيمة 23
المطلب الثاني ـ وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها. 30
المطلب الثالث: المستحقون لزكاة الفطر. 35
الخـــــــــــــاتمة: 39
أولا: النتـــــــــائـــــج البـــــــحث:فهي مايلي. 40
أما التوصيات فهي يلي: 42
فهرس الآيات: 43

فهرس الأحاديث. 44
فهرس المصادر والمراجع..... 46
فهرس الموضوعات.....49